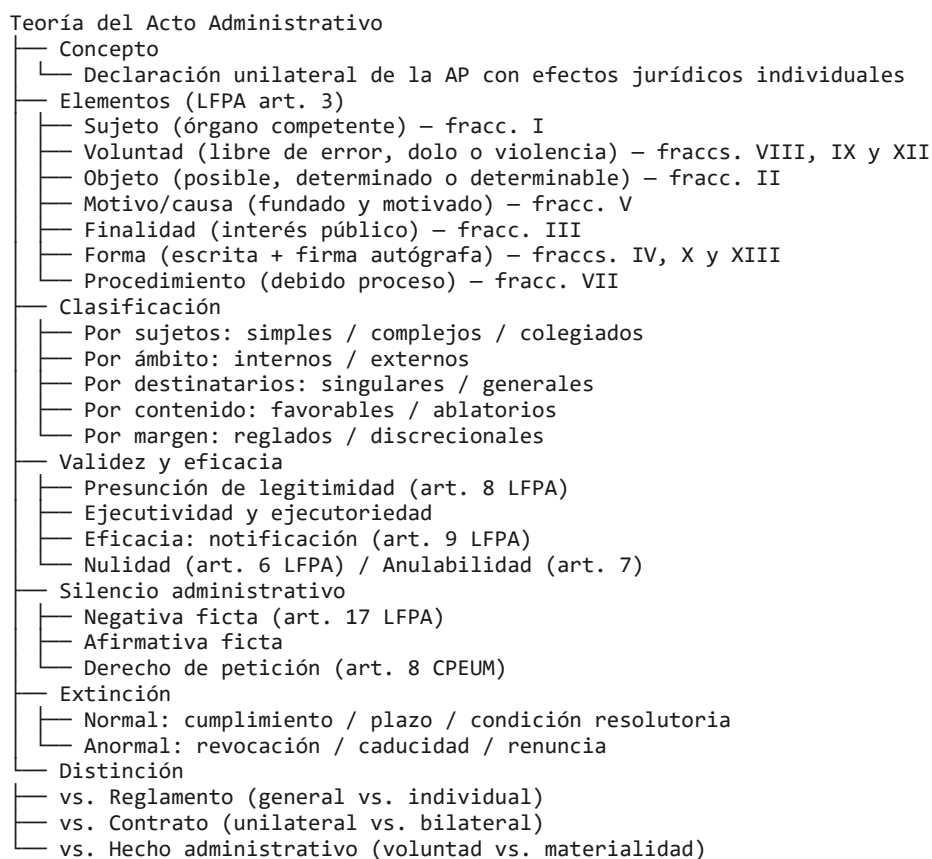


UNIDAD 5. TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ÉNFASIS)

UNIDAD 5

TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ÉNFASIS)

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto de acto administrativo como categoría central del derecho administrativo, distinguiéndolo de figuras afines.
- **Identificar:** los elementos de existencia y validez del acto administrativo conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- **Analizar:** las clasificaciones doctrinales del acto administrativo y su utilidad práctica.
- **Evaluar:** la diferencia entre validez y eficacia del acto administrativo, así como los efectos de la notificación.
- **Explicar:** el silencio administrativo (negativa ficta y afirmativa ficta) como técnica de control de la inactividad de la administración.
- **Distinguir:** las causas de extinción normal y anormal del acto administrativo.
- **Aplicar:** el régimen de nulidades de los artículos 5 al 7 de la LFPA a casos concretos.

Competencias a desarrollar

- **Interpretación normativa:** Capacidad para identificar y aplicar los requisitos del acto administrativo en la LFPA y la legislación aplicable.
- **Análisis de validez:** Habilidad para detectar vicios de forma, competencia, motivación o finalidad en actos administrativos.
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para fundar y motivar jurídicamente la impugnación o defensa de actos administrativos.
- **Pensamiento crítico:** Competencia para evaluar la constitucionalidad del silencio administrativo frente al derecho de petición.

En la Unidad 4 estudiamos a la persona que actúa por el Estado: el servidor público. En esta unidad estudiamos el *producto* de su actuación. Cuando una autoridad te impone una multa, te otorga un permiso o te niega una licencia, no actúa «porque sí»: emite un **acto administrativo**. Esta figura es el corazón del derecho administrativo, y también la puerta de entrada a las próximas unidades: el procedimiento que lo prepara (Unidad 6), sus ineficacias (Unidad 7) y el contrato administrativo, su pariente bilateral (Unidad 8). Si entiendes bien esta unidad, las siguientes serán mucho más fáciles.

Ejemplo

Una boleta de infracción de tránsito, una resolución que niega una pensión, una licencia de construcción, un permiso ambiental o la orden de clausura de un establecimiento son actos administrativos. Todos los días, las autoridades producen cientos de ellos; saber leerlos —y saber cuándo son válidos— es una habilidad básica del abogado.

Concepto de acto administrativo

En lenguaje llano: el acto administrativo es **lo que la administración pública decide en un caso concreto**. No es una ley (que es general y abstracta), ni un contrato (que requiere acuerdo de dos voluntades), ni una simple actividad material (como barrer una calle). Es una *declaración* —normalmente escrita— con la que la administración produce efectos jurídicos frente a una persona determinada.

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez Morales define el acto administrativo como «la declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Acto administrativo», p. 6). Esta definición excluye la actividad reglamentaria (consecuencias generales), los contratos administrativos (declaración bilateral), los actos de esencia extrajurídica (operaciones materiales) y los hechos jurídicos.

Roldán Xopa, citando a Zanobini, ofrece una definición más amplia: acto administrativo es «cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento, de juicio realizada por un sujeto de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa» (Roldán Xopa, Derecho Administrativo, p. 310). Añade que el acto administrativo debe distinguirse de las normas generales: es un acto de *individualización normativa*, es decir, de aplicación de normas generales a casos concretos.

Fernández Ruiz, siguiendo a Gabino Fraga, define el acto administrativo en sentido restringido como «la declaración unilateral de voluntad de un órgano administrativo competente en ejercicio de la potestad pública, con efectos jurídicos directos para determinados individuos, respecto de casos concretos y específicos» (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. VIII, p. 165).

Definición: Definición

Hamdan Amad explica que el acto administrativo debe reunir elementos de existencia y de validez, y que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, promulgada en 1994, vino a dar certeza jurídica al sistematizar por primera vez los elementos del acto administrativo a nivel federal (Hamdan, Tema IX, p. 127).

Las notas distintivas del acto administrativo —según Roldán Xopa— son: a) actuación de órgano administrativo que produce efectos jurídicos directos; b) acto unilateral; c) expresión de potestades públicas; d) emitido por órgano administrativo; e) produce efectos de derecho; f) puede tener ámbito *ad intra* (interno) o *ad extra* (externo); y g) cumple una función ejecutiva (Roldán Xopa, p. 317).

Lo que SÍ es un acto administrativo	Lo que NO es
Decisión de la administración en un caso concreto (una multa, un permiso)	La ley o el reglamento: normas generales y abstractas
Declaración unilateral de voluntad	El contrato: requiere el acuerdo del particular
Acto con efectos jurídicos	La actividad material (construir, recoger basura)
Declaración escrita o expresada por la ley	Los actos de los particulares (aunque ejerzan funciones públicas por concesión)

Elementos del acto administrativo

Si el acto administrativo es una «decisión», habrá que preguntarse quién la toma, cómo se forma, sobre qué recae, por qué se toma y cómo se exterioriza. Esas seis preguntas corresponden a los **elementos** del acto administrativo. El artículo 3 de la LFPA los enumera como requisitos legales en dieciséis fracciones (algunas de las cuales están derogadas), y la doctrina los agrupa en seis categorías principales. Enseguida se presenta cada elemento con la fracción del artículo 3 que le corresponde en la redacción vigente de la LFPA.

a) **Sujeto (elemento subjetivo): ¿quién emite el acto?** Debe ser un órgano competente, que actúa a través de servidor público. Si el órgano es colegiado, debe reunir las formalidades que la ley o el decreto exigen para emitir el acto (art. 3, fracc. I, LFPA). La competencia se determina por materia, territorio, tiempo y jerarquía: el órgano solo puede actuar dentro de los límites que la ley le asigna.

 Ejemplo

El director de Protección Civil estatal no puede clausurar un restaurante por violaciones sanitarias si esa facultad corresponde exclusivamente a la Secretaría de Salud federal: falta el elemento sujeto (incompetencia), y el acto adolece de un vicio grave.

b) **Voluntad o manifestación de voluntad: ¿la decisión es libre?** La administración debe exteriorizar su voluntad sin que medie error sobre el objeto, la causa o el motivo, o sobre el fin del acto (fracc. VIII); sin dolo ni violencia en su emisión (fracc. IX); y sin error en la identificación del expediente, los documentos o el nombre de las personas (fracc. XII). Roldán Xopa precisa que no se trata de la voluntad psicológica del funcionario, sino de la voluntad *declarada* que el derecho imputa al órgano administrativo (Roldán Xopa, p. 318).

 Ejemplo

Si la autoridad multa a «Juan Pérez» cuando el acta se refería a otra persona del mismo nombre, o si el oficio se emitió por error sobre los hechos que lo motivaron, la voluntad del acto está viciada.

c) **Objeto: ¿qué decide el acto?** Es lo que el acto ordena, autoriza, prohíbe, reconoce o extingue. Debe ser posible, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley (art. 3, fracc. II, LFPA). Fernández Ruiz señala que el objeto consiste en crear, reconocer, modificar, transmitir o extinguir una situación jurídica concreta (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. IX, p. 134).

 Ejemplo

Una licencia para vender alcohol «en un local» es indeterminable si no precisa qué local ni por cuánto tiempo. Un acto que ordena «lo que la autoridad decida después» tampoco tiene objeto definido.

d) **Motivo o causa: ¿por qué se emite el acto?** Es el antecedente que provoca el acto: las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican (Gabino Fraga, citado en Roldán Xopa, p. 322). En términos normativos, el acto debe estar **fundado y motivado** (art. 3, fracc. V, LFPA): fundado, porque cita las normas que le sirven de base; motivado, porque explica las razones y los hechos concretos que llevaron a decidir así. Cuando el motivo es inexistente o falso, el acto adolece de un vicio que puede dar lugar a su nulidad.

 Importante

La fundamentación y motivación tienen raíz constitucional: el artículo 16 de la CPEUM exige que todo acto de molestia conste en mandamiento escrito de autoridad competente «que funde y motive la causa legal del procedimiento». Un acto que solo dice «se niega lo solicitado» sin explicar por qué, viola esta garantía.

e) **Finalidad (elemento teleológico): ¿para qué se emite?** El acto debe perseguir la finalidad de interés público que la ley le asigna, sin que puedan perseguirse fines distintos (art. 3, fracc. III, LFPA). Si la autoridad

usa sus facultades para un fin distinto del previsto por la ley, incurre en **desviación de poder** (*détournement de pouvoir*), vicio que anula el acto. Hamdan Amad considera que el fin es el elemento más importante del acto, pues distingue el ejercicio legítimo de la potestad administrativa del abuso de poder (Hamdan, Tema IX, p. 131).

💡 Ejemplo

Un municipio clausura un negocio «por seguridad» cuando en realidad busca presionar al dueño para que venda el local: hay desviación de poder, porque la clausura se usa para una finalidad ajena a la ley.

f) **Forma: ¿cómo se exterioriza?** Por regla general, el acto debe constar por escrito y llevar la firma autógrafa de la autoridad que lo expide, salvo que la ley autorice otra forma de expedición (art. 3, fracc. IV, LFPA). La forma comprende también otros requisitos de exteriorización: mencionar el órgano del cual emana (fracc. X), señalar lugar y fecha de emisión (fracc. XIII), indicar la oficina donde puede consultarse el expediente cuando el acto deba notificarse (fracc. XIV), mencionar los recursos que procedan cuando el acto sea recurrible (fracc. XV) y decidir expresamente todos los puntos propuestos (fracc. XVI). Fernández Ruiz distingue entre la forma como solemnidad (*ad solemnitatem*) y la forma como medio de prueba (*ad probationem*); en derecho administrativo predomina la forma escrita como requisito de validez (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. IX, p. 180).

💡 Ejemplo

Una «orden verbal» de clausura carece de forma escrita; un oficio de sanción que no menciona qué recurso procede ni ante quién, omite un requisito formal. Ninguno de los dos actos está «completo».

Además de estos seis elementos, la doctrina añade el **mérito u oportunidad**: el elemento ético-político referido a la conveniencia, oportunidad y utilidad del acto desde la perspectiva del interés público (Martínez Morales, Diccionario, p. 159). A diferencia de los elementos anteriores —que son de legalidad y se controlan por tribunales—, el mérito se relaciona con la discrecionalidad de la administración.

Elemento	Fracción del art. 3 LFPA	Requisito esencial	Vicio típico
Sujeto	I	Órgano competente a través de servidor público	Incompetencia (materia, territorio, tiempo, jerarquía)
Voluntad	VIII, IX, XII	Sin error, dolo o violencia	Error, dolo, violencia en la emisión
Objeto	II	Posible, determinado o determinable, preciso, previsto por la ley	Objeto ilícito, imposible o indeterminado
Motivo/causa	V	Fundado y motivado	Falta de fundamentación o motivación; motivo falso
Finalidad	III	Interés público	Desviación de poder
Forma	IV, X, XIII, XIV, XV, XVI	Escrito, firma autógrafa, órgano, lugar y fecha	Omisión de formalidades esenciales
Procedimiento	VII	Emitido conforme al procedimiento legal	Omisión de la audiencia o de etapas esenciales

 En resumen

Todo acto administrativo se examina con seis preguntas: ¿quién lo emite y con qué facultades? (sujeto); ¿fue libre la decisión? (voluntad); ¿qué decide y es eso posible? (objeto); ¿está fundado y motivado? (motivo); ¿persigue el interés público? (finalidad); ¿consta por escrito y con las formalidades debidas? (forma). Si alguna falla, el acto nace con un vicio que estudiaremos en 5.4 y que la Unidad 7 profundiza.

Clasificación de los actos administrativos

¿Para qué sirve clasificar los actos? Porque cada clase tiene reglas distintas de formación, de notificación, de impugnación o de ejecución. La doctrina ofrece múltiples criterios clasificatorios:

- a) **Por los sujetos que intervienen:** Simples (un solo órgano los emite), complejos (intervienen dos o más órganos para formar una sola voluntad) y colegiados (emitidos por un órgano plural, que requieren sesión, quórum y votación).
- b) **Por el ámbito de aplicación:** Internos (dirigidos a otros órganos de la administración: circulares, instrucciones de servicio) y externos (dirigidos a los administrados; producen efectos *ad extra*).
- c) **Por los destinatarios:** Singulares o individuales (se dirigen a una persona determinada: la multa a un contribuyente) y generales (se dirigen a un conjunto indeterminado de personas, sin llegar a ser normas generales: la convocatoria a un concurso).
- d) **Por el contenido y sus efectos jurídicos:** Favorables o ampliatorios (concesión, admisión, aprobación, autorización, licencia, permiso, dispensa, exención) y ablatorios o de gravamen (orden, mandato, prohibición, sanción, expropiación, revocación). Fernández Ruiz añade los actos que certifican una situación de hecho o de derecho (certificaciones, constancias, copias certificadas) (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. IX, p. 140).

 Ejemplo

Obtener una licencia de funcionamiento es un acto favorable; recibir una multa es un acto de gravamen. La distinción importa: los actos favorables crean derechos que la administración no puede retirar libremente (estabilidad), mientras que los de gravamen pueden ser más fácilmente revisados.

- e) **Por el margen de libertad de la administración:** Reglados o vinculados (la ley predetermina todas las condiciones del acto; la autoridad solo constata el supuesto y aplica la consecuencia: la expedición de una licencia cuando se cumplen todos los requisitos) y discrecionales (la ley otorga un margen de apreciación para valorar la oportunidad o conveniencia: la decisión de otorgar una concesión). Roldán Xopa señala que la discrecionalidad no es arbitrariedad: debe ejercerse dentro del marco legal y bajo control jurisdiccional (Roldán Xopa, p. 328).
- f) **Por su forma de expresión:** Expresos (manifestación explícita de voluntad, generalmente por escrito), tácitos (se deducen del comportamiento de la administración, v. gr., la autorización tácita en ciertos trámites) y presuntos (derivados del silencio administrativo, como la negativa ficta o la afirmativa ficta). Martínez Morales clasifica los actos presuntos como aquellos que «la ley considera existentes ante la falta de respuesta expresa de la autoridad» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Actos presuntos», p. 449).

 En resumen

Los criterios de clasificación responden a preguntas prácticas: ¿cuántos órganos participaron? (simple, complejo, colegiado); ¿afecta a la propia administración o a los ciudadanos? (interno, externo); ¿a quién se dirige? (singular, general); ¿beneficia o perjudica? (favorable, ablatorio); ¿la ley dejó margen a la autoridad? (reglado, discrecional); ¿cómo se manifestó? (expreso, tácito, presunto).

Validez y eficacia del acto administrativo

Validez y eficacia son dos momentos distintos de la vida del acto, y confundirlos es uno de los errores más comunes. La validez se refiere a *cómo nació* el acto: si reúne los elementos y requisitos del artículo 3 de la LFPA, es válido. La eficacia se refiere a *cuándo empieza a producir efectos*: un acto válido puede no ser todavía eficaz si aún no se notifica.

Ejemplo

1) La autoridad emite la resolución de multa: el acto nace y, si reúne sus elementos, es válido. 2) La autoridad la notifica al infractor: a partir de ese momento el acto es eficaz y exigible (art. 9 LFPA). 3) El infractor no paga: la administración puede ejecutarla incluso coactivamente. 4) El infractor la impugna: se abre la etapa de control. Cada paso responde a un instituto distinto: validez, eficacia, ejecutoriedad e impugnabilidad.

Presunción de legitimidad (art. 8 LFPA)

«El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.» Esta presunción es *iuris tantum*: admite prueba en contrario. Roldán Xopa explica que tiene dos efectos: dar firmeza al acto mientras no sea invalidado y, procesalmente, invertir la carga de la prueba —corresponde al particular demostrar la ilegalidad del acto, no a la administración demostrar su legalidad (Roldán Xopa, p. 342).

Eficacia (art. 9 LFPA)

El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. La ley exceptúa dos supuestos: a) los actos por los que se otorga un beneficio al particular, que son exigibles desde la fecha en que se dictaron (o la señalada para iniciar su vigencia), sin necesidad de notificación; y b) los actos de inspección, investigación o vigilancia, exigibles desde que la administración los efectúa. Si el acto requiere la aprobación de otra autoridad, su eficacia se difiere hasta que esta se produzca (art. 10 LFPA).

Caracteres del acto administrativo. De la combinación de validez, eficacia y presunción derivan cinco caracteres:

1. **Presunción de legalidad o legitimidad:** el acto se presume válido mientras no se declare su invalidez (art. 8 LFPA).
2. **Ejecutividad:** el acto es obligatorio desde que surte efectos; no requiere una declaración judicial previa para exigir su cumplimiento.
3. **Ejecutoriedad:** la administración puede hacer cumplir el acto incluso mediante la coacción, sin necesidad de intervención judicial. Roldán Xopa la define como «la posibilidad de actuar aun en contra de la

voluntad de los administrados cuando éstos se resistan al cumplimiento» (Roldán Xopa, p. 343). Es una expresión de la autotutela administrativa: la administración se tutela a sí misma, sin pedir permiso al juez.

Ejemplo

Si un restaurante no paga la multa, la autoridad no necesita demandarlo ante un juez para cobrar: puede ejecutar el acto por sí misma (embargo administrativo, requerimiento). El particular, si considera injusta la multa, es quien debe acudir a impugnarla.

4. **Estabilidad:** el acto válido y eficaz no puede ser revocado libremente por la administración cuando ha creado derechos subjetivos a favor del particular (piensa en una concesión de 20 años: no puede retirarse por simple cambio de opinión).
5. **Impugnabilidad:** el acto puede ser recurrido por el particular mediante los recursos administrativos o el juicio contencioso-administrativo.

Nulidad y anulabilidad. El artículo 5 de la LFPA establece la regla general: la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos del acto produce, según el caso, su nulidad o su anulabilidad. Los artículos 6 y 7 distinguen los dos grados de ineficacia:

- **Nulidad (art. 6 LFPA).** Procede cuando se omiten o son irregulares los elementos de las fracciones I a X del artículo 3 (los más graves: competencia, objeto, finalidad, forma escrita, fundamentación y motivación, error, dolo o violencia, mención del órgano). La nulidad es declarada por el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto —o por el propio titular cuando el acto proviene de la persona titular de una dependencia—. Efectos: el acto declarado nulo es inválido, no se presume legítimo ni ejecutable; los particulares no tienen obligación de cumplirlo y los servidores públicos deben hacer constar su oposición a ejecutarlo, fundando y motivando la negativa. El acto nulo es *subsancable* —puede expedirse un nuevo acto— y la declaración de nulidad produce efectos retroactivos; si el acto ya se consumó o es imposible retrotraer sus efectos, solo queda la responsabilidad del servidor público que lo emitió.
- **Anulabilidad (art. 7 LFPA).** Procede por irregularidades en las fracciones XII a XVI del artículo 3 (defectos menos graves: errores de identificación, omisión de lugar y fecha, de la mención de la oficina del expediente, de los recursos procedentes o de la decisión expresa de todos los puntos). Efectos: el acto anulable se considera válido, goza de presunción de legitimidad y ejecutividad, y tanto servidores como particulares tienen obligación de cumplirlo. Es subsancable mediante el pleno cumplimiento de los requisitos; el saneamiento produce efectos retroactivos, como si el acto siempre hubiera sido válido.

Importante

Recuerda la lógica: las irregularidades *graves* (fraccs. I-X) producen **nulidad** —el acto no se presume legítimo ni ejecutable—; las irregularidades *menores* (fraccs. XII-XVI) producen **anulabilidad** —el acto sigue válido y ejecutable hasta que se sana—. La fracción XI del artículo 3 está derogada, por lo que no forma parte de ninguno de los dos regímenes. La Unidad 7 estudia a fondo este sistema, incluidas las figuras de convalidación, conversión y confirmación.

Nulidad (art. 6 LFPA)	Anulabilidad (art. 7 LFPA)
Supuesto	Irregularidades en fraccs. I-X del art. 3
Irregularidades en fraccs. XII-XVI del art. 3	Efecto

Acto inválido; no se presume legítimo ni ejecutable	Acto válido; presume legítimo y ejecutivo
Obligación de cumplirlo	No (los particulares pueden negarse)
Sí	¿Quién la declara?
Superior jerárquico (o el propio titular si el acto es de la dependencia)	Se sana por el cumplimiento de requisitos
Subsanabilidad	Sí, mediante nuevo acto; efectos retroactivos
Sí, mediante pleno cumplimiento; efectos retroactivos	Ejemplo típico
Acto sin fundamentación ni motivación; incompetencia	Acto que omite señalar los recursos que proceden

El silencio administrativo

¿Qué pasa si la administración simplemente *no responde*? El silencio administrativo es la ausencia de manifestación expresa de voluntad de la administración ante una solicitud del particular, dentro del plazo legal. No es un acto administrativo en sentido estricto —pues carece de voluntad—, sino el supuesto de hecho al que la ley atribuye una consecuencia jurídica: la ley «convierte» la inactividad en una respuesta ficta.

Roldán Xopa distingue tres consecuencias posibles del silencio: a) **afirmativa ficta** (se entiende resuelto favorablemente); b) **negativa ficta** (se entiende resuelto desfavorablemente); y c) **violación al derecho de petición** (art. 8 CPEUM), que faculta al particular para acudir al amparo por omisión (Roldán Xopa, p. 334).

Regla general (art. 17 LFPA)

Salvo que otra disposición legal o administrativa de carácter general establezca otro plazo, la autoridad no podrá exceder de tres meses para resolver lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido **negativo** al promovente, a menos que otra disposición prevea lo contrario. Si el interesado recurre esa negativa ficta y el recurso tampoco se resuelve dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.

Ejemplo

El 1 de marzo, Luisa solicita un permiso para operar un puesto de comida. La autoridad no contesta. El 1 de junio (tres meses después), la ley presume que la solicitud fue negada (negativa ficta). Luisa puede entonces impugnar esa negativa presunta mediante el recurso administrativo procedente (por ejemplo, el recurso de revisión) o acudir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según la materia. Lo que no puede hacer la autoridad es ignorarla para siempre: si el interesado recurre, la inactividad se le vuelve en contra.

La **afirmativa ficta** opera por excepción, solo en los casos que señalan expresamente las leyes. Fernández Ruiz explica que tiene por objeto agilizar la actuación administrativa y evitar que la inactividad de la autoridad paralice la actividad de los particulares (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. X, p. 148).

Martínez Morales agrega una tercera categoría: el **silencio indefinido**, que no produce consecuencia jurídica alguna y deja subsistente la obligación de la autoridad de resolver expresamente (Martínez Morales, Diccionario, voz «Silencio administrativo», p. 449).

 Importante

La negativa ficta se apoya en el derecho de petición del artículo 8 constitucional: toda petición formulada por escrito debe recibir un acuerdo escrito de la autoridad, quien tiene la obligación de hacérselo conocer en breve término al peticionario. Cuando la administración ni siquiera resuelve, el particular puede reclamar esa omisión por la vía del amparo. Distingue los planos: la negativa ficta es una *presunción* que permite impugnar; el amparo por omisión ataca la *falta de respuesta* en sí.

Extinción del acto administrativo

Todo acto administrativo nace, produce efectos y, en algún momento, se extingue. El artículo 11 de la LFPA enumera seis causas de extinción de los actos administrativos de carácter individual:

I. Cumplimiento de su finalidad: el objeto del acto se ha realizado íntegramente. Una autorización de construcción se extingue cuando la obra se termina.

II. Expiración del plazo: el acto se emitió con un plazo determinado y este venció. Un permiso anual de uso de la vía pública se extingue al terminar el año.

III. Falta de realización de la condición o término suspensivo: la eficacia del acto estaba sujeta a una condición que debía cumplirse en cierto plazo y no se cumplió. Si la licencia estaba condicionada a presentar un estudio de impacto que nunca se presentó, el acto nunca llegó a desplegar efectos.

IV. Acaecimiento de una condición resolutoria: el acto se extingue por la realización de un evento futuro e incierto previsto en el propio acto. La autorización que termina si el negocio cambia de giro se extingue al verificarse ese cambio.

V. Renuncia del interesado: procede cuando el acto fue dictado en exclusivo beneficio del particular y la renuncia no perjudica el interés público. El titular de una licencia puede renunciar a ella.

VI. Revocación por causa de interés público: la administración retira unilateralmente un acto válido y eficaz por razones sobrevenidas de interés general. Hamdan Amad señala que la revocación tiene como límite los derechos adquiridos de buena fe; no procede cuando el acto ha creado derechos patrimoniales consolidados (Hamdan, Tema IX, p. 136).

 Ejemplo

El gobierno otorga una concesión minera por 30 años y, cinco años después, declara la zona reserva ecológica. La revocación por interés público puede proceder (art. 11, fracc. VI, LFPA), pero la empresa concesionaria conserva el derecho a que se respeten o indemnicen sus derechos patrimoniales consolidados: el interés público no justifica el despojo sin contraprestación.

Fernández Ruiz distingue entre **cesación normal** (cumplimiento de la finalidad, expiración del plazo, acaecimiento de la condición resolutoria) y **extinción anormal** (revocación, anulación, caducidad). La caducidad opera cuando el beneficiario incumple las obligaciones impuestas en el acto (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XI, p. 190).

 Importante

No confundas la **revocación** (art. 11, fracc. VI) con la **nulidad** (art. 6): la revocación retira un acto *válido* por razones de interés público sobrevenido; la nulidad declara que un acto *nació viciado*. La

primera respeta —en principio— los derechos adquiridos de buena fe; la segunda borra los efectos del acto desde su origen.

Distinción entre acto administrativo, reglamento, contrato y hecho administrativo

¿Cómo saber cuándo estamos ante un acto administrativo y no ante otra figura? Estas distinciones no son académicas: de ellas depende el régimen de impugnación y de responsabilidad.

Acto administrativo vs. reglamento. Ambos emanan de la administración pública, pero el reglamento es una norma general, abstracta e impersonal (disposición administrativa de carácter general), mientras que el acto administrativo es concreto, individual y produce efectos jurídicos subjetivos. Roldán Xopa utiliza un criterio binario: generalidad vs. individualización (Roldán Xopa, p. 311). Fernández Ruiz señala que los reglamentos son formalmente administrativos pero materialmente legislativos, mientras que los actos administrativos son formal y materialmente administrativos (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. VIII, p. 166).

Ejemplo

El reglamento de tránsito dice «queda prohibido estacionarse sobre la banqueta» (norma general). La boleta que te impone una multa por estacionarte ahí es un acto administrativo (aplicación individual de esa norma).

Acto administrativo vs. contrato administrativo. El acto es una declaración unilateral de voluntad; el contrato es bilateral, producto del consentimiento entre la administración y el particular. Martínez Morales excluye expresamente los contratos de la categoría de acto administrativo por su naturaleza bilateral (Martínez Morales, Diccionario, p. 6). Los contratos administrativos —obra pública, concesiones, compras del Estado— se estudian en la Unidad 8.

Acto administrativo vs. hecho administrativo. El hecho administrativo es una actividad material de la administración que no contiene una declaración de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos (la construcción de una carretera, la recolección de basura). Roldán Xopa señala que el hecho administrativo carece de la voluntad dirigida a producir efectos jurídicos, aunque pueda tener consecuencias de hecho (Roldán Xopa, p. 312). La distinción es relevante para el régimen de impugnación: los *actos* se recurren; los *hechos*, cuando causan daños, se reparan mediante la responsabilidad patrimonial del Estado (que estudiamos en la Unidad 4 y profundiza la Unidad 12).

Reglamento	Acto administrativo	Contrato administrativo	Hecho administrativo
Voluntad	Unilateral (norma)	Unilateral (decisión)	Bilateral
Sin declaración de voluntad	Alcance	General, abstracto	Individual, concreto
Entre la administración y un particular	Material	Efecto	Crea normas
Crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas	Crea obligaciones recíprocas	No busca efectos jurídicos	Control
Se impugna en abstracto	Se recurre	Se dirime ante tribunales	Se repara si daña

 En resumen

El acto administrativo es una *declaración unilateral, individual y con efectos jurídicos* de la administración. Por eso se distingue del reglamento (general y abstracto), del contrato (bilateral) y del hecho (material, sin voluntad). Esta unidad te dio su ADN: elementos (5.2), clases (5.3), validez y eficacia (5.4), silencio (5.5), extinción (5.6) y fronteras con figuras afines (5.7). En la Unidad 6 verás cómo se gesta —el procedimiento administrativo— y en la Unidad 7 qué pasa cuando nace mal —las ineficacias—.

 Doctrina comparada

Tema	Gabino Fraga (Derecho Administrativo)	José Roldán Xopa (ITAM)	Jorge Fernández Ruiz (Edo. Méx. 2023)
Concepto de acto administrativo	Declaración unilateral de voluntad del órgano administrativo en ejercicio de potestad pública, con efectos jurídicos concretos	Actuación de órgano administrativo que produce efectos jurídicos directos; acto de individualización normativa	Declaración unilateral de voluntad de órgano competente en ejercicio de potestad pública, con efectos jurídicos directos para individuos determinados
Elementos	Sujeto, voluntad, objeto, motivo, forma, fin	Competencia, voluntad, motivo/objeto, finalidad, forma, procedimiento (como requisitos de validez, no "partes anatómicas")	Sujeto, voluntad, objeto, motivo, fin, forma, mérito/oportunidad; distingue entre elementos esenciales y requisitos de validez
Clasificación	Reglados / discrecionales; simples / complejos; internos / externos; favorables / de gravamen	Por sujetos, voluntades, ámbito, destinatarios, margen de libertad, contenido, forma de expresión	Por esfera (int/ext), finalidad (preliminar/decisorio/ejecución), contenido (derechos/restricciones/certificación), relación con la ley
Silencio administrativo	Ficción legal para evitar parálisis de la administración	Supuesto de hecho de la consecuencia jurídica; tres variantes (afirmativa, negativa, violación al derecho de petición)	Elementos: petición escrita, presentación al órgano, falta de respuesta, transcurso del plazo legal
Nulidad vs. anulabilidad	Aplicaba teoría civilista (inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa) antes de la LFPA	Arts. 5-7 LFPA: nulidad (fracc. I-X) y anulabilidad (fracc. XII-XVI)	Inexistencia, nulidad y anulabilidad según el Código Administrativo del Estado de México

 Legislación aplicable comentada

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA)

 Artículo 2:

Define el ámbito de aplicación de la ley: actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada y paraestatal. Es la puerta de entrada al régimen del acto administrativo federal.

Artículo 3 (fraccs. I-XVI):

Corazón normativo de la unidad. Enumera los elementos y requisitos del acto administrativo. En la redacción vigente: órgano competente a través de servidor público y formalidades de los colegiados (I); objeto posible, determinado o determinable, preciso y previsto por la ley (II); finalidad de interés público sin fines distintos (III); constar por escrito con firma autógrafa (IV); estar fundado y motivado (V); (VI derogada); sujetarse al procedimiento administrativo de la ley (VII); ausencia de error sobre el objeto, causa o motivo o el fin (VIII); ausencia de dolo o violencia (IX); mención del órgano del cual emana (X); (XI derogada); ausencia de error de identificación del expediente, documentos o personas (XII); señalar lugar y fecha (XIII); mención de la oficina del expediente en actos que deban notificarse (XIV); mención de los recursos procedentes en actos recurribles (XV); y decisión expresa de todos los puntos propuestos (XVI).

Artículo 5:

Regla general de las ineficacias: la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos del artículo 3 produce, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto.

Artículo 6:

Nulidad. Irregularidades en fracciones I a X del artículo 3: el acto es inválido, no se presume legítimo ni ejecutable, es subsanable y la declaración de nulidad tiene efectos retroactivos. La declara el superior jerárquico (o el propio titular si el acto proviene de la dependencia).

Artículo 7:

Anulabilidad. Irregularidades en fracciones XII a XVI del artículo 3: el acto se considera válido, goza de presunción de legitimidad y ejecutividad, y es subsanable mediante el pleno cumplimiento de los requisitos, con efectos retroactivos.

Artículo 8:

Presunción de validez: el acto será válido hasta en tanto su invalidez no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Presunción *iuris tantum* que invierte la carga de la prueba.

Artículo 9:

Eficacia y exigibilidad: por regla general, a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada; para los actos que otorgan beneficio al particular, desde su emisión; y para actos de inspección, investigación o vigilancia, desde que se efectúan.

Artículo 10:

Eficacia diferida: el acto que requiere aprobación de otro órgano no tiene eficacia hasta que esta se produzca.

Artículo 11:

Causas de extinción del acto administrativo de carácter individual: cumplimiento de su finalidad, expiración del plazo, falta de realización de la condición o término suspensivo, acaecimiento de una condición resolutoria, renuncia del interesado y revocación por causa de interés público.

Artículo 17:

Silencio administrativo. Regla general: la autoridad no podrá exceder de tres meses para resolver; transcurrido el plazo se entenderán las resoluciones en sentido negativo, salvo previsión legal en contrario. La negativa recurrida y no resuelta en el mismo término se entiende confirmada en sentido negativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 8:

Derecho de petición. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad, quien tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es la base constitucional del silencio administrativo y del amparo por omisión.

Artículo 16:

«Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.» Es el mandato constitucional que subyace a la exigencia de fundamentación y motivación del artículo 3, fracción V, de la LFPA: todo acto de molestia debe expresar su fundamento legal y las razones que lo justifican.

Esquema de síntesis

1. CONCEPTO: Declaración unilateral de la AP con efectos jurídicos individuales
Diferencia de: reglamento (general), contrato (bilateral), hecho (material)
2. ELEMENTOS (LFPA art. 3, vigente)
Sujeto (I): órgano competente + servidor público (+ formalidades de colegiados)
Voluntad (VIII, IX, XII): sin error, dolo o violencia

Objeto (II): posible, determinado o determinable, preciso, previsto por la ley
Motivo/causa (V): fundado y motivado (hechos + derecho)
Finalidad (III): interés público (prohibido el desvío de poder)
Forma (IV, X, XIII, XIV, XV, XVI): escrita + firma autógrafa + lugar/fecha/órgano
Procedimiento (VII): debido proceso
Mérito u oportunidad: conveniencia y utilidad del acto

3. CLASIFICACIÓN

Sujetos: simple / complejo / colegiado
Ámbito: interno / externo
Destinatarios: singular / general
Contenido: favorable / ablatorio / certificante
Margen: reglado / discrecional
Expresión: expreso / tácito / presunto

4. VALIDEZ (art. 8: presunción iuris tantum) – EFICACIA (art. 9: notificación)
Caracteres: presunción de legalidad, ejecutividad, ejecutoriedad, estabilidad, impugnabilidad
Nulidad (art. 6: fraccs. I-X): inválido, no presunto, no ejecutable, subsanable
Anulabilidad (art. 7: fraccs. XII-XVI): válido, presunto, ejecutable, subsanable

5. SILENCIO ADMINISTRATIVO (art. 17 LFPA)

Negativa ficta: 3 meses → sentido negativo (regla general)
Afirmativa ficta: por excepción legal → sentido positivo
Silencio indefinido: sin consecuencia jurídica; subsiste la obligación de resolver
Fundamento: art. 8 CPEUM (derecho de petición) → amparo por omisión

6. EXTINCIÓN (art. 11 LFPA)

Normal: cumplimiento / expiración del plazo / condición resolutoria
Anormal: revocación por interés público (con límites) / anulación / caducidad / renuncia

7. DISTINCIONES

vs. reglamento: individual vs. general
vs. contrato: unilateral vs. bilateral
vs. hecho administrativo: declaración de voluntad vs. actividad material